

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר

פ/25/463

הצעת חוק העונשין (תיקון – גזר דין עונש מוות למורשע ברצח בנסיבות טרור), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 301 א. בחוק העונשין, התשל"ז–1977,¹ בסעיף 301א, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :
- "(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א), מי שהורשע ברצח לפי אותו סעיף קטן בנסיבות כאמור בפסקה (10), דינו – מיתה."
2. (א) בסעיף זה, "אזור" – כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז–2007.²
- (ב) שר הביטחון יורה למפקד כוחות צבא ההגנה לישראל באזור להורות בצו –
- (1) כי סמכותו של מותב של בית משפט צבאי באזור לגזור על נאשם עונש מוות לא תותנה בכך שגזר הדין ניתן פה אחד, וניתן יהיה לגזור עונש כאמור ברוב רגיל של שופטי המותב;
- (2) כי לא ניתן יהיה להקל בעונשו של מי שנגזר עליו עונש מוות בגזר דין סופי בבית משפט צבאי באזור.

דבריו הסבר

המאבק בטרור הוא האתגר הגדול ביותר עמו מתמודדות מדינות העולם ובפרט מדינת ישראל. עם זאת, קיים פער עצום בין האופן שבו פועלת ישראל בתחום הענישה ובין המציאות עמה היא מתמודדת. שחרור מחבלים לאחר תקופת מאסר שלא הושלמה, בהם מחבלים שביצעו את הפיגועים הנוראים ביותר, שולח מסר הפוך שאינו תורם למאבק בטרור ולכושר ההרתעה של ישראל. הצעת חוק זו נועדה ליצור הרתעה משמעותית בקרב מבצעי פעילות טרור, ביודעם כי ישראל מחמירה את מדיניותה ואינה מתפשרת עוד על ביצוע פשע מסוג זה.

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

² ס"ח התשס"ז, עמ' 364.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/1879/24 ; פ/2742/24).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/28/24 ; פ/2356/24), ועל ידי חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר (פ/30/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/370/25).

הצעת החוק זהה לפ/2356/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)